

1500140-95.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... região por denúncias de ser ali ponto de tráfico não invalida seus testemunhos. Na mesma esteira, o conhecimento informal prévio de que determinada pessoa esteja praticando tráfico de drogas, mormente em cidade pequena como Flórida Paulista - que tem, aproximadamente, 14 mil habitantes - justifica que haja maior preocupação em verificar se as informações obtidas são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500140-95.2021.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-95.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2150182/2021 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 18288394 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 444/21/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2150182 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 444/21/502 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS DOS SANTOS GARCIA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Vistos.

LUIS CARLOS DOS SANTOS GARCIA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de junho de 2021, por volta da 21h, na Avenida XV de Novembro, nº 405, Centro, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista/SP, CEP 17830-000, i) trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 0,84 gramas (peso líquido) de maconha, envolta em um invólucro plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e ii) guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40,86 gramas (peso líquido) de maconha, envolta em 08 (oito) invólucros plásticos e 01 (um) tablete, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Segundo o Parquet, policiais militares possuíam informações, advindas de informes de membros da guarnição local, de que LUIS CARLOS estaria se dedicando ao tráfico

de entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento, abordaram, na Av. XV de Novembro, o denunciado que, após empreender fuga, foi detido defronte à sua residência e revistado pela guarnição. Em seu poder foi localizado 01 (um) invólucro contendo a substância ilícita maconha.

Ato contínuo, após autorização do acusado (aliada à apreensão de droga em seu poder, à existência de denúncias anônimas e à fuga), os policiais realizaram buscas no interior do seu imóvel e localizaram 08 (oito) invólucros contendo maconha, preparada e acondicionada para a venda, e 01 (um) tablete da mesma substância. No imóvel, foram apreendidos, ainda, dinheiro proveniente da mercancia de droga, totalizando R\$ 120,00 em notas de R\$ 10,00, além de 01 (uma) balança digital de precisão, a qual foi submetida à perícia e se constatou a presença de Tetrahydrocannabinol (fls. 167/169).

Diante dos fatos, o indiciado teria admitido a prática da mercancia ilícita, sendo preso em flagrante e conduzido à unidade policial.

Ofício comunicando provimento do habeas corpus para outorgar liberdade provisória com cautelares ao acusado.

Defesa prévia de fls. 217-220.

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2021 (fls. 226-228), oportunidade na qual foi designada audiência de instrução.

Laudo definitivo às fls. 119-121.

Em audiência (fls. 162/163) foram ouvidas as testemunhas comuns, policiais militares, sendo interrogado o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência integral da denúncia e pela aplicação de regime fechado.

Por sua vez, a defesa pugnou pela aplicação da minorante do §4º do art. 33, L. 11.343/006, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cotejadas as provas, percebo que a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe.

A materialidade está comprovada pelo laudo de constatação de fls. 5-12, pelo laudo definitivo de fls. 164-166, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, pelo laudo de objeto (balança de precisão) de fls. 167-169 e de fls. 211-216 (papéis apreendidos), pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelo boletim de ocorrência de fls. 23-25 e pelos depoimentos colhidos em audiência e em sede policial.

A autoria, pelas mesmas provas, é inconteste e deve ser atribuída ao réu.

Passo a transcrever a suma dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Valdecir José Rosa Minini, policial militar, disse que foram informados de que o réu estava traficando em sua casa. No dia dos fatos, viram o acusado em frente ao imóvel. Iniciaram a abordagem e o acusado iniciou a fuga, mas foi contido pelos policiais. Em busca pessoal, o depoente e seu colega de farda encontraram uma porção de maconha, embalada, pronta para a venda. Questionado sobre a existência de outras drogas, o acusado negou que tivesse algo mais e autorizou a entrada na residência pelos militares. Lá dentro, o depoente e seu colega observaram, na cômoda do quarto, uma anotação contendo a relação de vendas de drogas, bem como, na gaveta desse móvel, um caderno com lançamentos da venda e R\$ 120,00, em espécie, em notas de R\$ 10,00. Na mesa da cozinha, os policiais viram uma balança de precisão e petrechos para a embalagem das drogas. O acusado, então, admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que vendia cada porção de maconha pelo preço de R\$ 10,00 (dez reais). Além disso, apontou para outras oito porções que estavam na gaveta inferior da cômoda e um tijolo a granel do mesmo entorpecente.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Renato Carmona Estrada.

O réu Luis Carlos dos Santos Garcia, em seu interrogatório, confessou o tráfico e afirmou que realmente venderia os entorpecentes. Disse que começou a traficar por causa de suas dificuldades financeiras. Quanto à balança de precisão, disse que era

de sua esposa, que prepara salgados para a venda.

Pode-se ver, assim, pelo conjunto probatório coeso, que o réu, na data, local e horário dos fatos, estava com a droga em seu poder, trazendo-a consigo e guardando-a e tendo-a em depósito, para a venda a terceiros.

Além da confissão do réu, consigno que o depoimento de policiais pode ser usado na fundamentação como prova, na medida em que são testemunhas com fé pública em suas afirmações e seria um verdadeiro contrassenso o Estado os credenciar para zelar pela segurança e não admitir seus depoimentos, quando fossem prestar contas de suas diligências.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Não há falar em qualquer suspeição do depoimento dos militares, uma vez que o fato de fazerem patrulhamento rotineiro em determinada região por denúncias de ser ali ponto de tráfico não invalida seus testemunhos.

Na mesma esteira, o conhecimento informal prévio de que determinada pessoa esteja praticando tráfico de drogas, mormente em cidade pequena como Flórida Paulista – que tem, aproximadamente, 14 mil habitantes – justifica que haja maior preocupação em verificar se as informações obtidas são verdadeiras ou falsas.

Portanto, nada há a nulificar o depoimento dos policiais no caso em tela.

Por fim, destaco que, ao contrário do que afirmado pelo acusado, a balança de precisão servia à traficância (fls. 168), haja vista que foi detectada a presença de entorpecentes nela. Ainda, o dinheiro apreendido, era proveito do crime – observada, ainda, a existência exclusiva de notas de igual valor.

Assim, inexistentes causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, entendo que o crime de tráfico está configurado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, consoante o sistema trifásico (art., 68, CP).

Na primeira fase, no que diz respeito às circunstâncias judiciais (art. 42, L. 11.343/06 e art.59, CP: "O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas [...]"), observo que são neutras para o caso em comento.

O réu formalmente não tem antecedentes criminais negativos (folha de antecedentes de fls. 192-194 e certidão de fls. 42). Apesar de o acusado ter diversos antecedentes infracionais (fls. 43/44), a lei não autoriza a elevação da pena na primeira fase por eles.

Assim, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, entendo presente a atenuante da menoridade relativa. Isso porque o réu, ao cometer o delito (02/06/2021), era menor de 21 anos, já que nasceu em 30/04/2021. Além disso, está presente também a atenuante da confissão. Assim, o réu

faz jus às atenuantes do art. 65, I e III, "d", CP.

No entanto, a pena não pode ser reduzida nesta etapa, uma vez que já está fixada no mínimo legal, conforme a súmula n. 231 do STJ, que diz: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Portanto, mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima legal.

Na terceira fase, observo que o réu, apesar de tecnicamente primário, não faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, L.11.343/06, uma vez que os documentos de fls. 43/44 e 268-299 demonstram que o ele se dedica ao crime e faz do delito seu meio de vida, pois foi submetido à medida socioeducativa de internação, em data recente, após a procedência de representação, igualmente por ato análogo ao tráfico de drogas (fls. 299).

Seguem esse entendimento o c. STJ e o e. TJSP:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). Grifei.

APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação mantida. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas. Dedicação à atividade criminosa. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ações penais em curso podem afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas, porquanto são elementos aptos a atestar que o réu se dedica-se à atividade criminosa. Precedentes do C. STJ. Regime abrandado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apel. 1500582-79.2018.8.26.0038. Des. Rel. 12 de maio de 2020. LUIZ FERNANDO VAGGIONE. Julgado em 12 de maio de 2020). Grifei.

Essa conclusão, de que o réu se dedica ao crime, também pode ser extraída da apreensão de listagem com valores e consumidores da mercancia ilícita e de balança de precisão, tudo a indicar que a traficância se protraiu por período considerável de tempo.

Assim, à míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima legal, pela ausência de informações sobre a vida financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 387, CPP) a pretensão punitiva para condenar o réu LUIS CARLOS DOS SANTOS GARCIA ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, à razão mínima legal, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, L. 11.343/06.

Pela quantidade de pena, o regime inicial é o semiaberto (art. 33, §2º, "b"), consoante TJSP - Apel. 1500582-79.2018.8.26.0038, cuja ementa foi transcrita acima. Nesse ponto, destaco que não houve, na dosimetria, o reconhecimento de

circunstância judicial ou legal que, elevando a reprovabilidade do delito acima do normal do tipo, justifique a fixação do regime fechado pleiteado pelo Parquet. Por fim, em aspecto semelhante, consigno a ordem em habeas corpus concedida ao paciente às fls. 196.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 anos (art. 44, I, CP).

Igualmente, pela quantidade de pena, deixo de conceder o sursis penal (art. 77, CP).

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que assim vem respondendo ao processo.

Deixo de fixar indenização (art. 387, IV, CPP), por ser o crime de perigo abstrato e contra a saúde pública, assim como por não ter parâmetros suficientes para tomar essa providência.

Deixo de proceder à detração penal, pelo princípio da isonomia, uma vez que faltam ao Juízo da Condenação elementos acerca dos requisitos subjetivos para o benefício (art. 387, §2º, CP).

Com o trânsito em julgado:

Expeça-se guia de execução.

Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD.

Oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da CF.

Notifique-se o réu para pagamento da pena de multa.

Oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, observada gratuidade de justiça que ora lhe defiro, conforme requerido (fls. 219).

Determino o perdimento, em favor da União, dos bens apreendidos (fls. 26/27), visto que, conforme esta sentença, são proveito ou produto do delito.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Florida Paulista, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA